

Vereinbarung über Umgehungs- und Geheimhaltungsschutz

NCNDA | RSK-NCNDA-02

Diese Vereinbarung wird am unten genannten Datum zwischen den folgenden Parteien geschlossen (jede eine «Partei», gemeinsam die «Parteien»):

DATUM DER VEREINBARUNG _____ ORT _____

PARTEI A

FIRMENNAME _____

HANDELSREGISTERNR. _____ LAND _____

FIRMENSITZ _____

VERTRETEN DURCH _____ POSITION _____

PARTEI B

FIRMENNAME _____

HANDELSREGISTERNR. _____ LAND _____

FIRMENSITZ _____

VERTRETEN DURCH _____ POSITION _____

01 Zweck und Begriffsbestimmungen

- 1.1** Die Parteien beabsichtigen, internationale Rohstoff- und Handelsgeschäfte (das «Geschäft») zu prüfen und, sofern vereinbart, durchzuführen, und werden zu diesem Zweck einander vertrauliche Informationen offenlegen sowie einander Käufer, Verkäufer, Banken, Logistikdienstleister, Produzenten, Vermittler und andere Geschäftskontakte vorstellen.
- 1.2** „**Vertrauliche Informationen**“ bezeichnet alle von einer Partei oder in ihrem Namen offengelegten Informationen jeglicher Form, einschließlich Geschäftsbedingungen, Preise, Mengen, Produktspezifikationen, Identität von Lieferanten und Käufern, Bankdaten, Unterlagen, Geschäftspläne sowie jede Information, die als vertraulich gekennzeichnet ist oder vernünftigerweise als solche zu verstehen ist.
- 1.3** „**Kontakte**“ bezeichnet alle natürlichen und juristischen Personen sowie deren verbundene Unternehmen, Geschäftsführer, Vertreter und Bevollmächtigte, die einer Partei von der anderen Partei im Zusammenhang mit einem Geschäft vorgestellt oder bekannt gemacht wurden.

02 Vertraulichkeit

- 2.1** Jede Partei behandelt sämtliche Vertraulichen Informationen streng vertraulich, verwendet sie ausschließlich für das Geschäft und gibt sie ohne vorherige schriftliche Zustimmung der offenlegenden Partei nicht an Dritte weiter.
- 2.2** Eine Weitergabe ist nur an Geschäftsführer, Mitarbeiter sowie Rechts-, Steuer- und Finanzberater gestattet, die Kenntnis benötigen und vergleichbaren Vertraulichkeitspflichten unterliegen. Die empfangende Partei haftet für Verstöße dieser Personen.
- 2.3** Diese Pflichten gelten nicht für Informationen, die ohne Verstoß gegen diese Vereinbarung öffentlich sind oder werden, der empfangenden Partei bereits rechtmäßig bekannt waren oder unabhängig entwickelt wurden. Eine gesetzlich oder gerichtlich angeordnete Offenlegung ist zulässig, sofern die offenlegende Partei, soweit rechtlich möglich, vorab informiert wird.

03 Umgehungsverbot

- 3.1** Keine Partei darf die andere Partei in Bezug auf einen im Rahmen dieser Vereinbarung vorgestellten Kontakt oder ein Geschäft unmittelbar oder mittelbar umgehen, einschließlich des Abschlusses, Verhandelns oder Umgangs mit solchen Kontakten ohne Beteiligung der anderen Partei.
- 3.2** Keine Partei darf Vertrauliche Informationen oder Kontakte nutzen, um Provisionen, Gebühren, Gewinne oder andere Vorteile unter Ausschluss der vorstellenden Partei zu erzielen, noch darf sie einen Kontakt dazu veranlassen.
- 3.3** Jede Partei behält Anspruch auf jede vereinbarte Provision, Gebühr oder Marge aus Geschäften mit von ihr vorgestellten Kontakten, einschließlich wiederholter, nachfolgender und erweiterter Geschäfte, gemäß einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien.

04 Laufzeit

- 4.1** Diese Vereinbarung tritt zum oben genannten Datum in Kraft und bleibt **fünf (5) Jahre** lang in Kraft. Die Vertraulichkeits- und Umgehungsverbote gelten nach Ablauf oder Beendigung für weitere fünf (5) Jahre fort.

05 Rechtsbehelfe

- 5.1** Jede Partei erkennt an, dass ein Verstoß einen nicht wiedergutzumachenden Schaden verursachen kann, für den Schadenersatz allein nicht ausreicht. Die nicht vertragsbrüchige Partei kann neben anderen Rechtsbehelfen einstweiligen Rechtsschutz und Erfüllung verlangen.
- 5.2** Unbeschadet weiterer Ansprüche zahlt eine gegen Abschnitt 3 verstoßende Partei der anderen Partei als pauschalisierten Schadenersatz einen Betrag in Höhe der entgangenen Provision, Gebühr oder Marge oder, falls nicht bestimmbar, den Betrag von USD _____.

06 Rückgabe von Unterlagen

- 6.1** Auf schriftliche Anforderung gibt jede Partei sämtliche Vertraulichen Informationen unverzüglich zurück oder vernichtet sie und bestätigt dies schriftlich, mit Ausnahme gesetzlich aufzubewahrender Kopien.

07 Keine Verpflichtung, keine Lizenz

- 7.1** Diese Vereinbarung verpflichtet keine der Parteien zum Abschluss eines Geschäfts, begründet keine Personengesellschaft, kein Gemeinschaftsunternehmen und keine Vertretung und gewährt keinerlei Lizenz oder Recht an Vertraulichen Informationen.

08 Anwendbares Recht und Streitbeilegung

- 8.1** Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der unten genannten Rechtsordnung, ohne Berücksichtigung des Kollisionsrechts.

ANWENDBARES RECHT _____

SCHIEDSREGELN /
ZUSTÄNDIGE GERICHTE _____

VERFAHRENSSPRACH
E _____

SITZ / GERICHTSSTAND _____

- 8.2** Die Parteien bemühen sich zunächst dreißig (30) Tage lang um eine gütliche Beilegung von Streitigkeiten nach schriftlicher Mitteilung, bevor förmliche Verfahren eingeleitet werden.

09 Allgemeine Bestimmungen

- 9.1** Diese Vereinbarung stellt die vollständige Vereinbarung der Parteien zu ihrem Gegenstand dar. Änderungen bedürfen der Schriftform und der Unterschrift beider Parteien.
- 9.2** Sollte eine Bestimmung unwirksam oder undurchsetzbar sein, bleibt der übrige Vertrag unberührt, und die Parteien ersetzen sie durch eine wirksame Bestimmung, die ihrem wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt.
- 9.3** Keine Partei darf diese Vereinbarung ohne vorherige schriftliche Zustimmung abtreten. Sie bindet und begünstigt Rechtsnachfolger und zugelassene Abtretungsempfänger.
- 9.4** Diese Vereinbarung kann in mehreren Ausfertigungen sowie per elektronischer Unterschrift oder eingescannter Kopie unterzeichnet werden, die jeweils als Original gelten.

10 Unterschriften

Unterzeichnet durch die ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter der Parteien:

PARTEI A: NAME		PARTEI B: NAME	
POSITION		POSITION	
DATUM		DATUM	

PARTEI A: UNTERSCHRIFT UND STEMPEL

PARTEI B: UNTERSCHRIFT UND STEMPEL

RSK TRUST & TRADE
INTERNATIONAL COMMODITIES